

감사결과처분요구서

일련번호	3	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○산○○○○원 (○○산○○○○원)	처분요구일자	0000. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월이내

○○산○○○○원
(행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 하자담보책임기간 산정 부적정
관 계 기 관 ○○산○○○○원
내 용

1. 업무처리기준

- 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제60조제1항 규정에 의거, 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사의 도급계약을 체결할 때에는 전체 목적물을 인수한 날과 준공점사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날 (공사계약의 부분 완료로 관리·사용이 이루어지고 있는 경우에는 부분 목적물을 인수한 날과 공고에 따라 관리·사용을 개시한 날 중에서 먼저 도래한 날을 말한다)부터 1년 이상 10년 이하의 범위에서 기획재정부령이 정하는 기간동안 해당 공사의 하자보수를 보증하기 위한 하자담보책임기간을 정하여야 함

2. 현황 및 지적내용

- 공사별 하자담보책임기간 부적정 산정 현황(0000.○.28.~0000.3.감사일 현재)

구분	해당 년도	공사명	공사기간	준공일	검사일	하자담보책임기간	부적정 일수	비고
1	0000	○○산○○○○원 ○○○기 구매설치	0000.○○.○○ ○. ~ 0000.○ ○.○○.	0000.○○.○○.	0000.○○.○ ○.	0000.○○.○○. ~ 0000.○○.○○.	0	
2	0000	0000년 ○○산○○○○원 ○ ○장치 구매설치	0000.○○.○○. ~ 0000.○○.○ ○.	0000.○○.○○.	0000.○○.○ ○.	0000.○○.○○. ~ 0000.○○.○○.	0	

- ○○산○○○○원에서는 계약업무를 추진함에 있어 하자담보책임기간 산정 시 전체 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중 먼저 도래한 날부터 하자담보책임기간을 정하여야 함에도, 0000년 0월 00일 ~ 0000년 0월 감사일 현재까지 총 00건의 공사 계약 중 ‘○○산○○○○원 ○○출력기 구매설치’ 등 0건의 경우 검사완료일이 아닌 준공일(납품일) 기준으로 하자담보책임기간이 산정된 보증서를 청구하는 등 하자담보책임기간 산정을 부적정하게 처리한 것으로 확인됨

3. 조치할 사항

- 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【○○산○○○○원】
 - 하자담보책임기간이 만료되지 않은 ‘0000년 ○○산○○○○원 실사출력기 구매설치’ 등 공사 0건의 하자담보책임 보증서 변경 청구
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○산○○○○원】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련